

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

Por Juliano G. de Souza

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

O objetivo dessa aula passa pelo entendimento acerca do planejamento urbano, restrição de uso do imóvel, ordenamento e desenvolvimento das cidades.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

- Direito de construir: arts. 1.299 a 1.313, CC.
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/01
- Documentos Urbanísticos – Planos Diretores
- Parâmetros Convencionais

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

- O Estatuto das Cidades tem por objetivo estabelecer parâmetros de política urbana.
- Via de regra, se pode pensar que sempre houve a busca por ordenação, projetos que atendam à finalidade social
- .A Lei de Parcelamento do Solo (6.766/79) já prevê aprovação dos órgãos públicos para regularização dos loteamentos.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

- Na Lei da Incorporação e Condomínio, que é de 1964, pensamos na ideia do edifício e o respeito ao direito da fachada do prédio.
- O código civil regula que as janelas deverão estar a, no mínimo, 1,5 metros da extrema do terreno.
- Tais situações são formas de controle no direito de construir.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

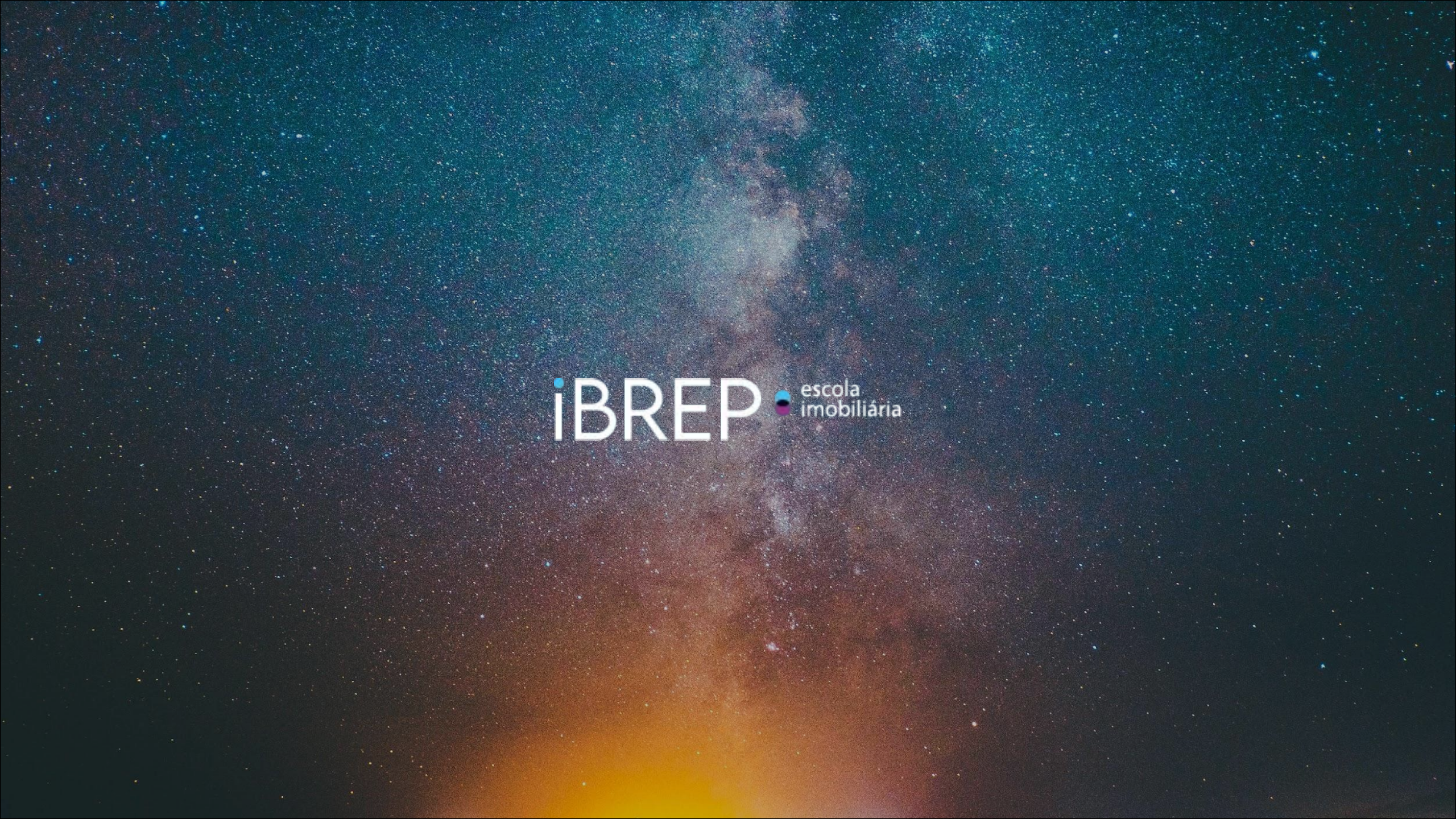
- Brasília, a capital federal, por exemplo, foi totalmente projetada em setores, havendo necessidade de observância da setorização.
- As cidades com tombamento histórico, como Ouro Preto (MG), Salvador (BA), dentre outras, são casos de limitação. O que pode e o que não pode em casa um desses locais é muito específico.
- O regramento para áreas rurais se faz diferente das áreas urbanas. Cabe destacar que a distância entre janelas, por exemplo, passa a ser de 3 metros.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

- Plano diretor: forma de ordenamento urbano, tem como padrão reconhecer áreas de interesse em desenvolvimento. O plano diretor delimita altura de edifício, zonas de interesse industrial, zonas onde não haverá edificação superior a dois ou três andares.
- Regrimentos convencionais condomínios de lotes, habitualmente possuem esse tipo de convenção, pode ser tamanho mínimo do imóvel, tipo de material (apenas alvenaria), uso ou não de muros.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NA CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA

- Plano diretor: forma de ordenamento urbano, tem como padrão reconhecer áreas de interesse em desenvolvimento. O plano diretor delimita altura de edifício, zonas de interesse industrial, zonas onde não haverá edificação superior a dois ou três andares.
- Regramentos convencionais condomínios de lotes, habitualmente possuem esse tipo de convenção, pode ser tamanho mínimo do imóvel, tipo de material (apenas alvenaria), uso ou não de muros.



iBREP  escola
imobiliária